

1502040-41.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... o réu é reincidente pelo crime de roubo (fls. 55 e 59), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando para 1 ano e 2 meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Ronaldo Nunes da Silva em 1 ano e 2 meses de reclusão. b) Em relação ao crime de ameaça: Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502040-41.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2285161/2022 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 28130682 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 2285161 - DEL.DEF.MUL. MAUA, HY9818-1/2022 - DEL.DEF.MUL. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO NUNES DA SILVA

Data da Audiência:

06/12/2022

Em 6 de dezembro de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Ronaldo Nunes da Silva. Presente o

Advogado, Dr. Isai Sampaio Moreira (114510 OAB/SP). Presente a vítima Ingrid Camila Santos. Presentes as testemunhas comuns Suzanni Vidal Watanabe e Orlando Gomes da Silva Junior. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e a testemunha Suzanni, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Orlando, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RONALDO NUNES DA SILVA, qualificado a fls. 12 e 20, foi denunciado, como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, aplicando-se a Lei 11.340/2006, porque, no dia 18 de outubro de 2022, e nesta data por volta de 10h:44min, na Rua Pernambuco, nº 546, Jardim Elizabeth, nesta cidade e comarca de Mauá, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Ingrid Camila Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls. 22 (fls. 95/96). Por fim, RONALDO NUNES DA SILVA, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, aplicando-se a Lei 11.340/2006, porque, nas mesmas condições de tempo e espaço, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaçou sua ex-namorada Ingrid Camila Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. (fls. 95/96). Foram deferidas as medidas protetivas formuladas pela vítima em face do réu (fls. 65/68). A denúncia foi oferecida (fls. 94) e recebida (fls. 98/99). O réu foi citado (fls. 105) e apresentou defesa preliminar (fls. 106/107). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 110/115). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Ingrid Camila Santos (gravação audiovisual) e a testemunha Suzanni Vidal Watanabe (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ronaldo Nunes da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha e Orlando Gomes da Silva Junior (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Suzanni Vidal Watanabe (fls. 3) e Orlando Gomes da Silva Junior (fls. 4), a vítima Ingrid Camila Santos (fls. 5) e o réu Ronaldo Nunes da Silva (fls. 21). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Ronaldo, em debates, requereu a improcedência da ação. Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Laudo de exame de corpo de delito (vítima Ingrid - fls. 22 - e réu Ronaldo - fls. 51). Fotos do local dos fatos (fls. 23/34). Laudo de exame no local dos fatos (fls. 82/91). Folha de antecedentes (fls. 58/63) e certidão (fls. 55/56). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de lesão corporal restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), laudo de exame de corpo de delito (vítima Ingrid - fls. 22 - e réu Ronaldo - fls. 51), fotos do local dos fatos (fls. 23/34), ficha de informações básicas (fls. 36/45), laudo de exame

no local dos fatos (fls. 82/91) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria também restou comprovada. Em juízo, a vítima Ingrid Camila Santos disse que: a) eu e o Ronaldo namoramos e já vivemos juntos, há uns quatro anos; b) no dia 18 de outubro de 2022, a gente conversava por telefone, mas não estávamos juntos, estávamos meio que brigados; c) não houve agressão; d) eu não lembro como a lesão surgiu no meu rosto; e) o Ronaldo não desferiu socos no meu rosto; f) foi tudo muito rápido; g) quando os militares chegaram a gente estava na porta; h) quando a polícia chegou ele estava dentro do carro dele; i) não reatei o relacionamento com o Ronaldo; j) eu não me recordo de ter dito isto na frente dos policiais militares; k) eu não tenho medo do Ronaldo; l) ele quebrou a minha televisão, ele estava alterado, nervoso, não sei o motivo; m) na noite do dia 17 a gente discutiu por telefone e ele chegou lá nervoso; n) ele tinha ciúmes de mim; o) o dia anterior foi o meu aniversário e recebi felicitações pelo Facebook e acredito que; p) eu não estou sendo ameaçada (gravação audiovisual e fls. 5). Judicialmente, a testemunha Suzanni Vidal Watanabe disse que: a) nós chegamos, os dois estavam na rua; b) o Ronaldo estava bastante alterado; c) ela disse que ele quebrou a porta e foi agredida por ele; d) ela tinha lesões na face e nas pernas; e) ela disse que estava lesionada na face com socos dele e nas pernas com chutes; f) ela disse que ele havia mandado mensagens de morte para ela e ele ameaçou ela de morte na nossa frente; g) o policial Orlando participou dos mesmos atos que eu; h) Ronaldo não prestou informações a mim; i) ele estava do outro lado da rua; j) o carro foi apreendido, porque o local é bem ermo, porque o local é perigoso e por segurança chamamos o guincho e levamos o veículo para o pátio; k) ele disse eu vou matá-la (gravação audiovisual e fls. 3). Por fim, o réu Ronaldo Nunes da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) a agressão não rolou, eu não agredi ela; b) na hora do nervoso eu ameacei ela; c) eu momento algum eu pus a mão nela; d) no momento do nervoso eu disse que iria matar ela; e) a lesão na minha mão foi em decorrência de eu der dado um soco no portão, machucou o meu dedinho (gravação audiovisual e fls. 21). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), laudo de exame de corpo de delito (vítima Ingrid - fls. 22 - e réu Ronaldo - fls. 51), fotos do local dos fatos (fls. 23/34), ficha de informações básicas (fls. 36/45) e laudo de exame no local dos fatos (fls. 82/91), como também pela declaração da vítima Ingrid Camila Santos (gravação audiovisual e fls. 5), pelos depoimentos das testemunhas Suzanni Vidal Watanabe (gravação audiovisual e fls. 3) e Orlando Gomes da Silva Junior (fls. 4), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão parcial do réu Ronaldo Nunes da Silva (gravação audiovisual e fls. 21), foi comprovado que o réu Ronaldo e a vítima Ingrid mantiveram um relacionamento por 4 anos, não tiveram filhos e estavam separados há seis meses da época dos fatos, e, na data dos fatos, por motivo de ciúmes, o réu foi até a casa dela, quebrou a porta e a agrediu com socos na região do rosto e chutes na perna, bem como a segurou pelo pescoço tentando enforcá-la, causando nela as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 22). O réu ainda ameaçou a vítima de morte inclusive na presença das testemunhas policiais. Apesar da vítima ter se retratado do crime de lesão corporal (gravação audiovisual) dizendo que o réu não a agrediu e o réu ter negado a agressão (gravação audiovisual), a testemunha Suzani, que atendeu a ocorrência, disse expressamente que a vítima lhe disse que foi agredida pelo réu com socos no rosto e chutes nas pernas pelo réu, ou seja, trata-se de testemunha de auditor (de ouvir), ou seja, ela corroborou as declarações extrajudiciais da vítima (fls. 5) vê-se claramente nas declarações judiciais da vítima

que ela tenta de todo modo isentar a responsabilidade do réu, para tanto basta ver a gravação audiovisual, inclusive nem ela, nem o réu souberam dizer como ela se lesionou. O dolo é patente, porque ninguém vai registrar uma ocorrência se não acredita nas palavras ameaçadoras de quem as profere. Inclusive, as fotos de fls. 23/34 demonstram a agressividade do réu no dia dos fatos. Desta maneira, a autodefesa do réu restou isolada nos autos. Reconheço que a lesão foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, porque a hipótese se insere no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e é de gênero, já que ficou cabalmente demonstrado a posse do réu

sobre a vítima. Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Ronaldo Nunes da Silva, pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime ameaça em contexto configurador de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, aplicando-se a Lei 11.340/2006, contra a vítima Ingrid Camila Santos. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao crime de lesão corporal: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 55/56 e 58/63). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes, mas existe uma agravante, pois o réu é reincidente pelo crime de roubo (fls. 55 e 59), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando para 1 ano e 2 meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Ronaldo Nunes da Silva em 1 ano e 2 meses de reclusão. b) Em relação ao crime de ameaça: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 mês de detenção), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 55/56 e 58/63). Na segunda fase da aplicação da pena, existem duas agravantes e uma atenuante, pois o crime foi praticado no contexto de violência doméstica, previsto no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, o réu é reincidente pelo crime de roubo (fls. 55 e 59) e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma agravante com a atenuante da confissão e aumento a pena em 1/6 em razão da outra agravante, passando a pena para 1 mês e 5 dias de detenção. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Ronaldo Nunes da Silva em 1 mês e 5 dias de detenção. Outrossim, conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas dos crimes de lesão corporal (1 ano e 2 meses de reclusão) e de ameaça (1 mês e 5 dias de detenção), totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, que a torno definitiva para o réu Ronaldo. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente, conforme fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 55/56 e 58/63). No entanto, o réu preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, ou seja, ele tem direito à suspensão condicional da pena, pois a pena aplicada a ele é inferior a 2 anos, ele não é reincidente e preenche os requisitos subjetivos (artigo 77, inciso II, do Código Penal). Desta maneira, suspendo a sua pena submetendo-o à limitação de final de semana, no primeiro ano do período de provas, preferencialmente comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, segundo dispõe os artigos 48 e 78, § 1º, ambos do Código Penal, combinado com o 22, inciso VI e VII, da Lei nº 11.340/2006. Apesar de entender que o dano moral é personalíssimo e eventual indenização deveria ter sido requerida pela vítima, o Tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça determina que se fixe uma indenização mínima em favor dela e ele me vincula (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), portanto fixo o dano moral, que neste caso é in re ipsa, no valor de R\$ 2.000,00, que é um valor que não deixará a vítima rica e servirá de desestímulo para o réu cometer novamente crimes. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu RONALDO NUNES DA SILVA (R.G. nº 49.282.700/SP - filho de Davi Nunes da Silva e Maria das Graças da Silva - fls. 12 e 20/21), pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime ameaça em contexto configurador de violência

doméstica e familiar, previsto no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, aplicando-se a Lei 11.340/2006, contra a vítima Ingrid Camila Santos, a 1 ano e 2 meses de reclusão (lesão corporal) e 1 mês e 5 dias de detenção (ameaça), no regime inicial semiaberto, suspendo a sua pena submetendo-o à limitação de final de semana, no primeiro ano do período de provas, preferencialmente comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. Fixo uma indenização por danos morais de R\$ 2.000,00, em favor da vítima. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/03. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 65/68). Revogo as medidas protetivas, porque a vítima disse que não tem mais interesse nelas (gravação audiovisual). O réu e a vítima foram intimados da sentença e da revogação das medidas protetivas (gravação audiovisual). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem." Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei. Nada Mais. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.